



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001512 2026

Tocache, **21 ABR. 2026**

VISTO, el Memorando N° 0394-2026-GRSM/DRE- UGEL-T/D de fecha 10 de abril del 2026, que autoriza proyectar resolución declarando improcedente sobre nivelación de pensión de cesantía bajo el régimen del Decreto Ley N° 20530, e incorporación de bonificación especial por labor pedagógica; y, con Treinta (30) folios útiles,

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Registro N° 016-2024308437 de fecha 01 de agosto del 2026, la administrada **Nicomedes Tempora Campos Villanueva**, identificado con DNI N° 01188414, cesante de la Jurisdicción de la UGEL de Tocache, cesante bajo el régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530, cesado voluntariamente con resolución N° 0080 de fecha 14 de febrero 2003 Con Domicilio Real en la avenida principal N° 428 Dpto. 101 Urb. La Calera de la Merced Lima, solicita el Pago de reintegro de la Nivelación de pensión e incorporación de bonificación especial por labor pedagógica más reintegros e intereses.

Que, mediante solicitud administrativa, la administrada **Nicomedes Tempora Campos Villanueva**, pensionista del régimen del Decreto Ley N° 20530, solicita: **Nivelación de su pensión (Ley 20530)**, El régimen del Decreto Ley 20530 reconoce nivelación bajo el principio de "igualdad con el activo", pero: Solo procede respecto de **conceptos remunerativos permanentes y pensionables**. No incluye bonificaciones temporales o no pensionables; La bonificación solicitada: No tiene carácter pensionable. No forma parte de la remuneración básica. Fue otorgada a personal activo, no a pensionistas. Por tanto, **no forma parte de la base de cálculo de pensiones del régimen 20530**. Solicita **Incorporando la Bonificación Especial por Labor Pedagógica** por el monto de S/ 215.00, **Sobre la bonificación invocada de los dispositivos citados**, (D.S. N.º 065-2003-EF, 097-2003-EF, 014-2004-EF y 056-2004-EF). Otorgan asignaciones de carácter no pensionable, dirigidas a docentes en actividad, con naturaleza: Extraordinaria, No remunerativa, No permanente, No incorporable a la pensión, está dirigido a personal en actividad. Por tanto, no forma parte de la base de cálculo de pensiones del régimen 20530. **Reintegro de devengados** desde mayo de 2003- a la actualidad. El reintegro solicitado carece de sustento debido a que: No existe derecho reconocido legalmente. No se ha acreditado mandato judicial. El **Pago de intereses legales**, Son accesorios (Art. 1242 del Código Civil). Solo proceden si existe obligación principal válida. Al no existir derecho principal, **no corresponde su reconocimiento**.





UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001512 2026

Que, con respecto a la **Competencia administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache**, Conforme a la Ley N° 27444: Art. IV (Principio de legalidad): la administración solo puede actuar dentro de competencias expresas. Art. 32 y 33: no puede reconocer derechos sin sustento legal. El reconocimiento de este tipo de beneficios requiere **mandato judicial firme**; La UGEL de Tocache no tiene competencia para modificar el contenido de pensiones.



Que, la **Causal de improcedencia** Se configura improcedencia conforme al Art. 128 y 139 de la Ley N° 27444: **Petitorio jurídicamente imposible Falta de sustento legal, Falta de competencia para otorgar lo solicitado**, Además: Se vulneraría el principio de legalidad presupuestal y Se generaría responsabilidad administrativa y funcional.

Sobre la nivelación de pensiones (régimen 20530) : La **Ley N.° 28389** modificó la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución, eliminando la nivelación pensionaria. La **Ley N.° 28449** derogó normas que sustentaban la nivelación (como el art. 58 de la Ley N.° 24029).

Que, analizando el supuesto derechos de los recurrentes, se tiene que por **RAZONES DE INTERES SOCIAL** mediante **LEY N° 28389**, publicado el 17 de noviembre de 2004, se dispuso **LA REFORMA DE LA PRIMERA DISPOSICION FINAL Y TRANSITORIA DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL PERU**, estableciéndose **Nuevas Reglas Pensionarias de efecto inmediato a los trabajadores y pensionistas de los regímenes pensionario a cargo del Estado**;

Que, según corresponda, **NO EXISTIENDO POSIBILIDAD DE NIVELACION DE LAS PENSIONES CON LAS REMUNERACIONES**, toda vez, **LAS MODIFICACIONES** que se introduzcan en los regímenes pensionarios actuales, así como los nuevos regímenes pensionarios que se establezcan en el futuro, **DEBERÁN REGIRSE POR LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y NO NIVELACION**, conforme se anota en el artículo 3° de la **LEY N° 28389**;

Que, el Artículo 4 de la Ley N° 28449, Ley que establece las Nuevas Reglas del Régimen de Pensiones del Decreto Ley N° 20530, establece que, **"ESTA PROHIBIDA LA NIVELACION DE PENSIONES CON LAS REMUNERACIONES Y CON CUALQUIER INGRESO PREVISTO PARA LOS EMPLEADOS O FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN ACTIVIDAD"**. Prohibiendo de esta manera la nivelación de pensiones con las remuneraciones;

Que, el artículo 1° de la Ley N° 23945, que establecía: **"La nivelación progresiva de las pensiones de los cesantes con más de 20 años**



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001512 2026

criterio discrecional para reconocer obligaciones no presupuestadas, porque tales actos devienen en nulo;

Que, el numeral 10 del artículo IV de la Ley N° 28175- Ley Marco del Empleo Público, establece que todo acto relativo al empleo público que tenga incidencia presupuestaria debe estar debidamente autorizado y presupuestado,

Que, asimismo el Artículo 26° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que los actos administrativos que afecten el gasto publico deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los presupuestos, bajo sanción de nulidad y responsabilidad del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto,

Que, el Artículo 34.2 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional del Presupuesto, establece que Los actos administrativos y de administración, los contratos y/o convenios así como cualquier actuación de las Entidades, que generen gasto deben supeditarse, de forma estricta, a los créditos presupuestarios autorizados, quedando prohibido que dichos actos condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los Presupuestos, bajo sanción de nulidad de la autoridad competente, y sujetos a responsabilidad civil, penal y administrativa del Titular de la Entidad y de la persona que autoriza el acto. Dichos actos administrativos o de administración no son eficaces,

Que, asimismo, el numeral 4.2 del artículo 4 de Ley N° 32513 "**Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2026**", establece que: "Asimismo, el numeral 4.2 del artículo 4 de la precitada Ley, establece que: "Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la oficina de presupuesto y del jefe de la oficina de administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Que, mediante el **Informe Técnico N° 0028-2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM.GRRHH-DS** de fecha 31 de marzo del 2026, concluye **DECLARAR IMPROCEDENTE** lo peticionado por la administrada **Nicomedes Tempora Campos Villanueva**, identificado con **DNI N° 01188414**, Con Domicilio Real en la avenida principal N° 428 Dpto. 101 Urb. La Calera de la Merced Lima, solicita el Pago de reintegro de la Nivelación de pensión e incorporación de bonificación especial por labor





UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001512 2026

de servicios y de los jubilados de la administración Pública no sometidos al régimen del Seguro Social o a otros regímenes especiales, se efectuará con los haberes de los servidores públicos en actividad de las respectivas categorías... SE ENCUENTRA ACTUALMENTE DEROGADO POR LA TERCERA DISPOSICION FINAL DE LA LEY 28449; en tal razones, la demanda deviene en improcedente;



Que, conforme al artículo 2 inciso 20 de la Constitución Política del Perú y los artículos 106 y 107 de la Ley N° 27444, todo administrado tiene derecho a formular peticiones ante la administración pública;

Que, mediante solicitud, la administrada requiere la nivelación de su pensión incorporando la bonificación especial por labor pedagógica establecida en los Decretos Supremos N.º 065-2003-EF, 097-2003-EF, 014-2004-EF y 056-2004-EF, así como el pago de reintegros e intereses legales;



Que, los Decretos Supremos invocados establecen expresamente que la bonificación especial por labor pedagógica no tiene carácter remunerativo ni pensionable, por lo que no puede ser incorporada a la pensión;

Que, la Ley N.º 28389 reformó el régimen pensionario del Decreto Ley N.º 20530, prohibiendo la nivelación de pensiones; Que, la Ley N.º 28449 eliminó definitivamente el sistema de nivelación y derogó las normas que lo sustentaban;

Que, el régimen del Decreto Ley N° 20530 regula las pensiones del sector público. El artículo 3 de la Ley N° 28449 establece el tope máximo y prohíbe la nivelación de pensiones con remuneraciones de activos, conforme a la Sentencia del Tribunal Constitucional.

Que, al no existir derecho pensionario reconocido, no corresponde el pago de reintegros ni intereses legales;

Que, conforme al régimen del Decreto Ley N° 20530, solo son incorporables a la pensión los conceptos remunerativos permanentes y pensionables;

Que, no obra en autos sentencia judicial firme que ordene el reconocimiento del derecho invocado; en consecuencia, la solicitud deviene en jurídicamente improcedente;

Que el Principio de Legitimidad Administrativa. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444, establece que la autoridad solo actúa dentro de las facultades que le están atribuidas, por tanto, no puede ejercer sus funciones con



UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00001512 2026

pedagógica, más los devengados e intereses legales, contenido en el **Registro N° 016-2024308437**, de fecha **01 de agosto 2024**.

Que, de conformidad con el Principio de Legalidad Administrativa, previsto en el TUO de la Ley N° 27444 "Ley de Procedimiento Administrativo General", establecido en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la presente Ley, que precisa que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas;

Que, con el visado de la Oficina de Personal, el Área de Gestión Institucional, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la oficina de administración y el visado del director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache.

De conformidad con lo establecido en T.U.O de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por el D.S. N° 004-2019-JUS; Ley N° 32513 "Ley de Presupuesto del Sector Público Para El Año Fiscal 2026"; Decreto Legislativo N° 1440 "Del Sistema Nacional De Presupuesto Público";

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: SE RESUELVE

DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud presentada por doña **Nicomedes Tempora Campos Villanueva** identificado con DNI N° 01188414, docente cesante bajo el régimen pensionario del Decreto Ley N° 20530, cesado voluntariamente a partir del 01 de marzo del 2002, con resolución N° 0080 de fecha 14 de febrero 2002, de la Jurisdicción de la UGEL Tocache, Con Domicilio Real en la avenida principal N° 428 Dpto. 101 Urb. La Calera de la Merced Lima; **sobre nivelación de su pensión e incorporación de la bonificación especial por labor pedagógica** establecida en los Decretos Supremos N.º **065-2003-EF, 097-2003-EF, 014-2004-EF y 056-2004-EF**; reintegros de devengados e intereses legales; en merito a los fundamentos indicados por los considerados de la presente **resolución**.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache, **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el T.U.O de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; a los interesados y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.





UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Resolución Directoral N° 00001512 2026



ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local San Martín: www.ugeltch.gob.pe, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH